

आयोडिनियुक्त_नून_(उत्पादन_तथा_बकिरी_वतिरण)_ऐन_२०५५

English title: Iodized Salt (Production and Sales) Act, 1998

आयोडिनियुक्त नून (उत्पादन तथा बकिरी वतिरण) ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५५ । १० । ०९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५५ सालको ऐन नं. १६ । आयोडिनियुक्त नूनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: आयोडिनिको कमीबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न जाने व्यापक र गम्भिर असरलाई कम खर्चिलो र सरल तरिकाले नविकरण र नरिमूल गर्न आयोडिनियुक्त नूनको समुचित मात्रामा उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति, बकिरी वतिरण तथा नूनमा आयोडिन मशिरण गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आयोडिनियुक्त नून (उत्पादन तथा बकिरी वतिरण) ऐन, २०५५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा, - । (क) “आयोडिनियुक्त नून” भन्नाले न्यूनतम छ्यानबबे प्रतशित सोडियम क्लोराइड भएको धूलो वा दानादार ठोस अवस्थामा रहेको सेतो, फकिँका गुलाबी वा कैलो रङ्गको भई देखिने गरी माटो, गरिखा, ढुङ्गा र उद्धरण गर्न सकनि बाह्य पदार्थ वा फोहरमैला नमसिएको र दफा १५ बमोजमि निर्धारित गुणस्तर भएको आयोडिनियुक्त नून समझनु पर्छ । (ख) “अनुमतपित्र” भन्नाले आयोडिनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति वा बकिरी वतिरण गर्न दफा ७ बमोजमि दिने अनुमतपित्र समझनु पर्छ । (ग) “समिति” भन्नाले दफा १२ बमोजमि गठित आयोडिन अभावजन्य विकार नविकरण समिति समझनु पर्छ । (घ) “उत्पादन” भन्नाले आयोडिन नभएको नूनमा आयोडिन मशिरण गरी आयोडिनियुक्त नूनको उत्पादन गरिने कार्य समझनु पर्छ । (ङ) “उत्पादक” भन्नाले प्रत्यक्ष रुपमा वा एजेन्ट मार्फत वा समझौताद्वारा वा समझौता अन्तर्गत नयिन्तरति व्यक्तभारफत उत्पादनमा संलग्न भएको अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्त वा संस्था समझनु पर्छ । (च) “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । (छ) “पैठारी” भन्नाले आयोडिनियुक्त नून वा आयोडिन नभएको नून गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आयात गरिने कार्य समझनु पर्छ । (ज) “पैठारीकर्ता” भन्नाले आयोडिनियुक्त नून पैठारी गर्न अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्त वा संस्था समझनु पर्छ । (झ) “आपूर्ति” भन्नाले आयोडिनियुक्त नूनलाई वतिरक वा उपभोक्तासम्म पुर्याउने कार्य समझनु पर्छ । (ञ) “आपूर्तिकर्ता” भन्नाले आयोडिनियुक्त नून आपूर्ति गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्त वा संस्था समझनु पर्छ । (ट) “बकिरी वतिरण” भन्नाले उत्पादकको तर्फबाट आयोडिनियुक्त नूनको सूचना सेवा उपलब्ध गराउने, प्रबर्द्धन गर्ने, वजिजापन गर्ने, नमूना वतिरण गर्ने तथा त्यस्तो आयोडिनियुक्त नून बजारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य समझनु पर्छ । (ठ) “वतिरक” भन्नाले आयोडिनियुक्त नूनको थोक वा खुद्रा रुपमा बकिरी वतिरण गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्त समझनु पर्छ ।

(ड) “नरीक्षक” भन्नाले दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको नरीक्षक समझनु पर्छ । (ढ) “लेबल” भन्नाले आयोडिनियुक्त नून प्याक गर्ने प्याकेजमा लेखिएको, छापिएको, लथि गरिएको, चिन्ह लगाइएको, इम्बोस गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कसिमिले देखाइएको ट्याग, चिन्ह, तस्वीर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु समझनु पर्छ । (ण) “नमूना” भन्नाले परीक्षणको लागि वा व्यापार प्रबर्द्धनको लागि तयार गरिएको आयोडिनियुक्त नूनको सानो परिमाण समझनु पर्छ । (त) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. आयोडिन नभएको नून पैठारी, खरदि तथा बकिरी गर्न नहुने: समतिबाट तोकिए बमोजमि स्वीकृति नलाई कसैले पनि आयोडिन नभएको नून नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर पैठारी, खरदि तथा बकिरी गर्न हुँदैन । ४. आयोडिनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्न अनुमतपित्र प्राप्त गर्नु पर्ने: आयोडिनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्न चाहने व्यक्त वा संस्थाले यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त गर्नु पर्नेछ । ५. अनुमतपित्रको लागि दरखास्त दिने: दफा ४ बमोजमिको अनुमतपित्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्त वा संस्थाले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित समिति समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । ६. अनुमतपित्रको लागि जाँचबुझ: दफा ५ बमोजमि दरखास्त परेमा समितिले देहाय बमोजमिका कुराहरुमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ:- । (क) आयोडिनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रावधिक पक्ष तथा क्षमता, । (ख) दरखास्तवालाको आर्थिक हैसियत, । (ग) उत्पादनको प्रयोजनको लागि आयोडिन नभएको नून पैठारी गर्ने भए तत्सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन प्रतविदन, । (घ) पैठारी गरिएको आयोडिनियुक्त नूनको आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्ने भए त्यसको संभाव्यता अध्ययन प्रतविदन र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात, । (ङ) आयोडिनियुक्त नून, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्ने क्षेत्र, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य आवश्यक कुराहरु । ७. अनुमतपित्र दिने: दफा ६

बमोजमि जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवाला आयोडनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्न सक्षम देखिएमा समितिले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतपत्र दनिन्छ । ८. अनुमतपत्रको अवधि र नवीकरण: (१) दफा ११ बमोजमि अनुमतपत्र अगावै खारेज भएकोमा बाहेक उत्पादन अनुमतपत्रको अवधि बढीमा पन्ध्र वर्षको र पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण अनुमतपत्रको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै अनुमतपत्र नवीकरणको लागि तोकिएका ढाँचामा तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित समिति समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र अनुमतपत्र नवीकरणको लागि दरखास्त नदिएमा अनुमतपत्र नवीकरण गरिने छैन र अवधि समाप्त भएका अनुमतपत्र स्वतः रद्द भएको मानिन्छ ।

९. अनुमतपत्र नदइने: आयोडनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरणको लागि कुनै व्यक्तिलाई संस्थालाई क्षेत्र तोकिएको अनुमतपत्र दिएकोमा त्यस्तो अनुमतपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्रको लागि सोही क्षेत्रमा आयोडनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरणको लागि अन्य कुनै व्यक्तिलाई अनुमतपत्र दइने छैन । तर अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले अनुमतपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रमा माग बमोजमिको आयोडनियुक्त नून उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्न नसकेको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी हुन आएमा समितिले तोकिए बमोजमि जाँचबुझ गर्दा सो कुरा मनासबि देखिएमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई सो क्षेत्रमा आयोडनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्न अनुमतपत्र दनि सक्नेछ । १०. अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले पालन गर्नुपर्ने कुराहरु: अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले आयोडनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रावधिक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । ११. अनुमतपत्र खारेज गर्न सकिने: (१) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले आयोडनियुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्दा दफा १० बमोजमि अपनाउनु पर्ने कुराहरुको पालना नगरेमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई नशिचति अवधि तोकियस्ता कुराहरुको पालना गर्नको लागि आवश्यक आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले आदेशको पालना नगरेमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्थाको अनुमतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपत्र खारेज गर्नु अघि समितिले सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि समितिले अनुमतपत्र खारेज गर्ने गरी गरेको नरिणय उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिलाई पैतिस दनिभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-३ । आयोडन अभावजन्य विकार नविवरण समिति । १२. आयोडन अभावजन्य विकार नविवरण समिति: (१) नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन बमोजमि कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजमिको अध्यक्ष तथा सदस्य भएको आयोडन अभावजन्य विकार नविवरण समिति गठन हुनेछ:- । (क) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । (ङ) प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), स्वास्थ्य मन्त्रालय - सदस्य । (च) केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाको प्रमुख - सदस्य । (छ) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ - सदस्य । (ज) आयोडनियुक्त नून उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई संस्थाहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य ।

(झ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत पोषण विज्ञ दुईजना - सदस्य । (ञ) उपभोक्ताको तर्फबाट एकजना - सदस्य । (ट) नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजमिका सदस्य तथा सदस्य-सचिवको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिहुर पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (३) समितिले बैठकमा विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरुमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (५) समितिको सचिवालय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहनेछ । (६) समितिको लागि आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ । १३. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको चार पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिका पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) समितिको बैठकको नरिणय उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको आधारमा गरिन्छ । मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणयात्मक मत दनिन्छ । (५) समितिको नरिणय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा लेखिएका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उत्पादक, पैठारीकर्ता, आपूर्तिकर्ता तथा वतिरकले पेश गरेको आयोडनियुक्त नूनको लेबल तथा प्याकेजलाई तोकिए बमोजमि स्वीकृत प्रदान गर्ने । (ख) आयोडनियुक्त नून सम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामाग्रीहरुको प्रचार प्रसार सम्बन्धी काममा समन्वय गर्ने । (ग) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित व्यवस्थाहरु पालन भए नभएको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि सुपरविक्षण तथा अनुगमन गर्ने । (घ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत आयोडनियुक्त वा आयोडन नभएको नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बकिरी वतिरण गर्ने व्यक्तिलाई

उपर अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा नरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दनि । परचिछेद-४ । गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा लेबल स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था । १५. गुणस्तर: (१) आयोदनियुक्त नून उत्पादन, पैठारी, आपूर्तिरि बकिरी वतिरण गर्दाको अवस्थामा आयोदनियुक्त नूनमा हुनुपर्ने गुणस्तर समतिबिाट नरिधारण गरिएको वा सफिरसि गरे बमोजमिको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समतिबिाट नरिधारति वा सफिरसि गरिएको आयोदनियुक्त नूनको गुणस्तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (३) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा उत्पादन भएको वा पैठारी गरिएको आयोदनियुक्त नूनको गुणस्तर उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि गुणस्तर अनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने अधिकार केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालालाई हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि नरिधारति गुणस्तर कायम रहने अन्तमि मतिि पुगेको आयोदनियुक्त नून बजारमा आपूर्ति गर्न वा बकिरी वतिरण गर्नु गराउनु हुँदैन । (५) आयोदनियुक्त नूनको गुणमा ह्रास, मसिावट र दूषति हुन नदनि उत्पादक, पैठारीकर्ता, आपूर्तिकर्ता तथा वतिरकले प्याकेजिङ्ग तथा ढुवानी गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिका तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. गुणस्तर प्रमाणीकरण: (१) उत्पादक, पैठारीकर्ता वा वतिरकले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा डलिर मार्फत आयोदनियुक्त नून बकिरी वतिरण गर्नु अघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि उत्पादन वा पैठारी गरी बकिरीमा ल्याइसकेको आयोदनियुक्त नून यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि छ महनिाभतिर उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता वा वतिरकले केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण लनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि उत्पादक, पैठारीकर्ता वा वतिरकले तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको दस्तुर र आयोदनियुक्त नूनको नमूना सहति केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालामा दरखास्त दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दरखास्त साथ नमूना प्राप्त भएपछि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाले दफा १५ बमोजमि नरिधारति गुणस्तर अनुरूप भए नभएको परीक्षण गरी नरिधारति गुणस्तर अनुरूप भएको पाइएमा त्यस्तो उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरदिनु पर्नेछ । १७. लेबल स्वीकृत गर्ने: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा उत्पादति वा पैठारी गरिएको आयोदनियुक्त नून बकिरी वतिरण गर्नु अघि उत्पादक वा पैठारीकर्ता वा वतिरकले त्यस्तो नूनको लेबल स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति समतिि समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर उत्पादन वा पैठारी भइसकेको आयोदनियुक्त नूनको उत्पादक वा पैठारीकर्ता वा वतिरकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि छ महनिाभतिर समतिबिाट लेबल स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (३) उत्पादक, पैठारीकर्ता वा वतिरकले लेबल तयार गर्दा आयोदनियुक्त नूनको उपयोगी प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी दनि र प्रोत्साहन दनि कसिमिले तयार गर्नु पर्नेछ । (४) लेबलमा स्पष्ट तथा सजिलैसँग बुझनि सकनि देहाय बमोजमिको जानकारी तथा सन्देश नमेटनि गरी नेपाली तथा आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषामा छापिएको हुनु पर्नेछ:- । (क) समतिबिाट स्वीकृत भए बमोजमिको लोगो, । (ख) उत्पादक र प्याकेजिङ्ग गर्ने व्यक्ती वा संस्थाको पूरा नाम र ठेगाना, । (ग) प्याकेज गरेको आयोदनियुक्त नूनको खास तौल, । (घ) प्याकेज गरेको साल र महनिा, । (ङ) आयोदनिको मात्रा (पि.पि.एम.मा), ।

(च) आयोदनियुक्त नूनमा मशि्रति आयोदनि नासनि, उड्न र हराउन नदनि अपनाउनु पर्ने उपाय र प्रवधि, । (छ) आयोदनियुक्त नूनमा रहेको गुणस्तर कायम रहने अन्तमि मतिि, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य वविरण । १८. नरीक्षकको नयिुक्ती तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उत्पादक, पैठारीकर्ता, आपूर्तिकर्ता तथा वतिरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लिखति व्यवस्थाको पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्न मन्त्रालयले समतिको सफिरसिमा आवश्यक संख्यामा नरीक्षकहरू नयिुक्त गर्न वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धति नकियको स्वीकृति लिई नरीक्षक भई काम गर्न तोकन सक्नेछ । (२) नरीक्षकको लागि चाहनि योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उत्पादक, पैठारीकर्ता, आपूर्तिकर्ता तथा वतिरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लिखति व्यवस्थाहरु पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा नरीक्षकले तोकिए बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गरी त्यसको प्रतविदन समतिमि पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा लेखिए देखि बाहेक नरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-५ । सूचना, शकिषा र स्वास्थ्य संस्थाको दायतिव । १९. आयोदनियुक्त नून सम्बन्धी सूचना र शकिषा: (१) पढन, सुन्न र देखन सकनि आयोदनियुक्त नून सम्बन्धी उपयोगी सूचना तथा शैक्षिक सामाग्रीको प्रचार प्रसार गर्ने स्वीकृति मन्त्रालयले दनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आयोदनियुक्त नून सम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामाग्रीहरू देहायका कुराहरूको बारेमा स्पष्ट जानकारी दनि कसिमिको हुनु पर्नेछ:- । (क) मानव तथा पशु स्वास्थ्यको लागि आयोदनियुक्त नूनको आवश्यकता र महत्व, । (ख) आयोदनियुक्त नूनको प्रयोगबाट हुने फाइदा, । (ग) आयोडनि नभएको नून खाँदा वा खुवाउँदा मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर, । (घ) आयोडनियुक्त नून र आयोडनि नभएको नूनको मूल्यमा पर्ने अन्तर, । (ङ) आयोडनियुक्त नूनमा मशि्रति आयोडनि नासनि, हराउन वा उड्न नदनि उपाय तथा त्यसको लागि अपनाउनु पर्ने प्रवधि । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना तथा शैक्षिक सामाग्रीमा ठीक र उपयोगी जानकारी मात्र हुनु पर्नेछ र आयोडनि नभएको नूनको उपभोग गर्ने तरफ नरुत्साहन दनि खालको हुनु पर्नेछ । २०.

स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वः (१) सर्वसाधारणलाई आयोडिनयुक्त नूनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दानेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मन्त्रालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

२१. अनुज्ञापत्र, अनुमतपत्र वा अख्तियारी नलिम्बन वा रद्द गर्न सकिनेः (१) दफा १८ को उपदफा (३) बमोजमि नरीक्षकले पेश गरेको प्रतविदनबाट कुनै उत्पादक, पैठारीकर्ता, आपूर्तकर्ता तथा बकिरी वतिरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगरेको देखिएमा समितिको सफारिशमा मन्त्रालयले त्यस्तो उत्पादक, पैठारीकर्ता, आपूर्तकर्ता तथा बकिरी वतिरकले आफ्नो कारोबार वा व्यवसाय गर्न नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायबाट पाएको अनुज्ञापत्र, अनुमतपत्र वा अख्तियारी नलिम्बन वा रद्द गर्न सम्बन्धति निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति निकायले पनित्यस्तो अनुज्ञापत्र, अनुमतपत्र वा अख्तियारी नलिम्बन वा रद्द गर्ने तरफ आवश्यक कारबाही चलाउनु पर्नेछ । परच्छेद-६ । कसूर र दण्ड सजाय । २२. कसूर गरेको माननिः देहाय बमोजमिको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको माननिछः- । (क) दफा ३ बमोजमि समितिको स्वीकृतनलाई आयोडिन नभएको नून गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर पैठारी, खरदि वा बकिरी गरेमा, । (ख) दफा ४ बमोजमि अनुमतपत्र नलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ततिथि बकिरी वतिरण गरेमा, । (ग) दफा १५ बमोजमि निर्धारति गुणस्तर नभएको आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ततिथि बकिरी वतिरण गरेमा, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित कार्य बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा । २३. दण्ड सजायः दफा २२ को देहायको खण्ड बमोजमिको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- । (क) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई बगिँ जफत गरी बगिँ बमोजमि जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (ख) खण्ड (घ) विपरीत कसूर गर्नेलाई कसूरको प्रकृति हेरी एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । परच्छेद-७ । विविधि । २४. संस्थाको दायित्वः कुनै संस्थाले यो ऐन बमोजमि कसूर हुने कार्य गरेमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारी सजायको भागी हुनेछ । तर आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसूरको हकमा त्यस्तो व्यक्तिसजायको भागी हुने पर्ने छैन । २५. उपसमिति गठन गर्न सकिनेः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिसमितिले तोके बमोजमि हुनेछ । २६. अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यो ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा उपसमितिको संयोजक वा सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।